

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8156/2540

นายเสาร์ เกอากัย
นายอดิศร กระแสชัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 170, มาตรา 177

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตาม ป.อ. มาตรา 177, 264, 265, 267, 83, 86, 91 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว มีคำสั่งว่า คดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 มีมูลทุกข้อหา ดังนั้น คำสั่งของศาลที่ให้คดีมีมูลสำหรับจำเลยที่ 1 ย่อมเด็ดขาด ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 170 โจทก์อุทธรณ์ ดังนี้ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 เห็นว่าความผิดฐานเบิกความเท็จสำหรับจำเลยที่ 1 ซึ่งศาลชั้นต้นสั่งมีมูลมานั้นเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม ป.วิ.อ. มาตรา 158 แล้วมีคำพิพากษาแก้ไขยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ในข้อหาเบิกความเท็จ จึงไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 170

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตาม ป.อ. มาตรา 177, 264, 265, 267, 83, 86, 91 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว มีคำสั่งว่า คดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 มีมูลทุกข้อหา ดังนั้น คำสั่งของศาลที่ให้คดีมีมูลสำหรับจำเลยที่ 1 ย่อมเด็ดขาด ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 170 โจทก์อุทธรณ์ ดังนี้ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 เห็นว่าความผิดฐานเบิกความเท็จสำหรับจำเลยที่ 1 ซึ่งศาลชั้นต้นสั่งมีมูลมานั้นเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมายตาม ป.วิ.อ.มาตรา 158 แล้วมีคำพิพากษาแก้ไขข้อเท็จจริงสำหรับจำเลย
ที่ 1 ในข้อหาเบิกความเท็จ จึงไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ.มาตรา 170

(อำนวยการ เต็มพื้นที่-อร่าม หุตากร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายธนาคม ลิ้มภักดี

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายสายนต์ สุรสมภพ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ